

1014287-03.2022.8.26.0576

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... indenização securitária em razão de roubo de carga que se encontrava sob contrato de transporte com terceira empresa, nos termos do relato de sua inicial. Afirma que possui seguro para tal finalidade contratado com a ré e que a ré negou o pagamento de indenização, sob o argumento de que a autora não teria averbado o transporte no sistema da requerida antes do embarque (fls. 35/37). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

Vara do Juizado Especial Cível

Rua Tupi, 765, São José do Rio Preto - SP - cep 15090-020

1014287-03.2022.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1014287-03.2022.8.26.0576

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro

Requerente:

Adriana de Oliveira

Requerido:

Liberty Paulista de Seguros S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9099/95.

Decido.

De início, assinala o juízo que as partes declinaram da produção de provas em audiência. Passa-se, portanto, à análise do feito.

Pretende a autora o pagamento de indenização securitária em razão de roubo de carga que se encontrava sob contrato de transporte com terceira empresa, nos termos do relato de sua inicial. Afirma que possui seguro para tal finalidade contratado com a ré e que a ré negou o pagamento de indenização, sob o argumento de que a autora não teria averbado o transporte no sistema da requerida antes do embarque (fls. 35/37). Segundo a autora, tal não teria sido feito apenas por impossibilidade de acesso no dia do embarque.

Em contestação a ré afirma que o evento roubo, como no caso, exclui a responsabilidade da seguradora, salvo se demonstrada pela transportadora segurada o efetivo prejuízo, o que não foi feito nestes autos. Pede a improcedência da ação.

Como dito alhures, as partes declinaram da produção de provas em audiência.

E, em tais termos, ao ver do juízo o caso é de procedência da ação.

E assim afirma o juízo pois, de fato, assiste razão à autora em relação a seu inconformismo no que diz respeito à inserção do transporte no sistema da ré pois o atraso mencionado, ainda não houvesse sido causado pela requerida, não seria motivo para impedir o pagamento da indenização prevista em apólice. E, no caso dos autos, independente de ter a autora ressarcido ou não o valor referente à carga subtraída, impõe-se à ré o cumprimento da obrigação prevista em apólice, até porque o motivo constante da negativa administrativa enviada à empresa autora não se mostra suficiente para afastar o seu dever de cumprimento do contratado.

Logo, nos termos do art. 757 do CC, impõe-se à ré o cumprimento da apólice de fls. 14/30, com a ressalva de que poderá a ré abater a franquia contratada no importe de 10% do valor da mercadoria roubada, em obediência ao quanto contratado.

Assim, considerando o valor da nota de fls. 34, ou seja, R\$ 31.175,00, abatendo-se os 10% de franquia previstos (R\$ 3.117,50), chega-se a R\$ 28.057,50, valor pelo qual líquido a pretensão da empresa autora.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida em inicial e, em consequência, condeno a ré ao pagamento da quantia de R\$ 28.057,50 (vinte e oito mil, cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), quantia esta que será corrigida monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sem sucumbência.

P.I.

"Valores a recolher ao Estado em caso de Recurso: Preparo do recurso: em guia DARE-SP, código 230-6 (preenchimento nos termos do Provimento CG nº 13/2019 – art. 1.092 e 1.093 das Normas de Serviço da CGJ); demais despesas processuais devem ser atualizadas monetariamente e recolhidas nas respectivas guias com respectivos códigos (FEDTJ), inclusive eventuais atos de Oficiais de Justiça na guia própria (GRD), a ser comprovado mediante juntada das guias com a interposição do recurso, independentemente de intimação e nos termos do Comunicado CG n. 489/2022, a seguir transcrito, sob pena de deserção. Prazo: contam-se apenas os dias úteis, de acordo com o art. 12-A da Lei n. 9.099/95, a partir da data da intimação, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. COMUNICADO CG Nº 489/2022: A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Magistrados e Magistradas, aos Dirigentes, Servidores e Servidoras das unidades judiciais do Estado de São Paulo, bem como aos Advogados e Advogadas e ao público em geral que, no sistema de Juizados Especiais, o valor da causa, para efeito de cálculo do preparo recursal (primeira e segunda parcelas, conforme incisos I e II, do art. 4º., da Lei Estadual nº. 11.608/2003), deverá ser atualizado monetariamente, passando o item 12, do Comunicado CG nº. 1.530/2021, a contar com a seguinte redação: 12. No sistema dos Juizados Especiais, em caso de interposição do Recurso Inominado, deverá ser elaborada certidão antes da remessa dos autos ao Colégio Recursal. Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses

eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos."

São José do Rio Preto, 02 de dezembro de 2022.

EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE

Assinatura digital, nos termos da Lei 11.419/2006,
conforme impressão à margem direita.